



PUTUSAN

Nomor 5873 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ARTA GUNA JAYA, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto XVIII, Nomor 37, RT.008, RW.003, Kelurahan/Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, diwakili oleh Happy Yuniar Rakhman, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Irawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Karimata II *Law Firm*", beralamat di Jalan Karimata V, Blok D/I, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT MULTI BANGUN INDONESIA CABANG JEMBER, berkedudukan di Jalan Raya Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jalan Raya Jember – Lumajang), Kantor Pusat berkedudukan di Jalan Baratajaya, Nomor 38, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diwakili oleh Hengky Kurniawan Halim, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhemad Sandhi. F., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Bosszedow Indonesia *Law Firm*, beralamat di Perumahan Wisma Penjaringan Sari, Blok H/44, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023;
Termohon Kasasi dahulu;Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5873 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.453.653.300,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat dengan cara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara tunai dan seketika;
5. Memohon untuk menghapus status Penggugat sebagai Daftar Hitam Nasional (DHN) untuk dapat meminjam uang di Bank yang nantinya diperuntukkan untuk membayar sisa utang kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai, jika tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak diuraikan di dalam posita perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp3.377.492.350,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 29 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mencairkan cek yang ada pada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 5873 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 253/PDT/2024/PT SBY, tanggal 21 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding atau Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.JMR, tanggal 29 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Pembanding/Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding *niet ontvankelijke verklaard* (N.O.) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (N.O.);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (N.O.);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 5873 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tersebut pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding /Penggugat;
2. menguatkan Putusan Perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Jmr;
3. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 253/PDT/2024/PT SBY;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang mencairkan cek yang ada pada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrethamatige daad*);
5. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpandangan lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 5873 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalil gugatan dalam konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat masih kekurangan pembayaran atas pembelian aspal kepada Tergugat adalah merupakan bukti pengakuan Penggugat telah wanprestasi, sehingga dalam hal ini justru Penggugat yang telah wanprestasi atas kesepakatan dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah wanprestasi, sedangkan dalam petitum Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi melunasi kekurangannya sebesar Rp3.377.492.350,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi menyatakan bahwa total utang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp10.897.125,600 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan total seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Rp7.802.066.150,00 (tujuh miliar delapan ratus dua juta enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga kekurangan pembayarannya adalah $Rp10.879.125.600,00 - Rp7.802.066.150,00 = Rp3.095.059.450,00$ (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna, yang menurut pengakuan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut maka segala apa yang diakui oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kekurangan pembayarannya adalah Rp3.095.059.450,00 (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5873 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian jumlah yang telah disetorkan Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka apa yang diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang dinyatakan terbukti kekurangan pembayaran Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.095.059.450,00 (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi masih terdapat kurang bayar maka tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Bahwa oleh karena ternyata Tergugat dalam Rekonvensi telah terbukti melakukan wanprestasi, akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi dalam petitumnya tidak menuntut perbuatan hukum apakah yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka berdasarkan pada petitum subsidair *ex aequo et bono*, dalam diktum putusan perlu ditambahkan amar tentang perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi serta mengubah redaksi diktum *declaratoir* menjadi *condemnatoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARTA GUNA JAYA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 253/PDT/2024/PT SBY, tanggal 21 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 29 Februari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 5873 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARTA GUNA JAYA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 253/PDT/2024/PT SBY, tanggal 21 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 29 Februari 2024:

Mengadili Sendiri;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp3.095.059.450,00 (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 5873 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Firman Jaya, S.H., dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp480.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 5873 K/Pdt/2024